

과징금 부과 및 징수 절차도(제12조제3항 관련)

구분	처리 내용
1. 위반 관련 판매금액 확인 및 시스템 입력 <지원·사무소>	① 법 제6조제1항 또는 제2항을 2년 이내에 2회 이상 위반자 적발(시스템입력-현장) ② 피의자 신문 시 「위반행위에 따른 판매금액 산출내역 안내서」 작성·확인 - 위반금액(판매금액)을 산출하여 산출내역 및 증거자료 등을 시스템에 등록 - 피의자 신문조서에 과징금제도 고지 사실을 반드시 기록 * 「위반행위에 따른 판매금액 산출내역 안내서」는 별지 8호·9호·10호 중 선택 활용
2. 과징금 부과 요청(시스템) <지원·사무소>	③ 산출내역 등 관리시스템 등록 후 과징금 부과대상 여부 조회 * 과징금 부과대상: 법 제6조제1항 또는 제2항을 2년 이내에 2회 이상 위반한 자 ④ 과징금 부과대상 내역 검토→부과금액 산출→지원에 부과 요청(시스템) - 제출자료: 확인서 사본, 판매금액 산출내역 안내서 사본, 기타 증거자료
3. 과징금 부과 사전 통지 <지원> - 원산지담당 -	⑤ 과징금 부과금액 산출 및 처분사전통지서 발부[별지 제11호서식] - 관련 서류 및 시스템입력 자료 등을 근거로 과징금 부과금액 검토 - 추가 확인이 필요한 경우 당사자 및 적발기관 등에 대한 현지 확인 실시
4. 과징금 부과 결정 및 요청 <지원> - 원산지담당 -	⑥ 제출된 의견 검토 및 과징금 부과 결정 - 과징금 부과 결정 시 제출된 의견이 있는 경우 그 반영 여부를 검토 ⑦ 시스템을 통해 과징금 징수 요청 - 확정된 과징금 부과금액을 시스템에 입력 후 징수관에게 부과 요청
5. 과징금 부과 처분 통지 <지원> - 징수담당 -	⑧ 과징금 부과 처분통지서 및 납입고지서 발부 - 처분통지서와 납입고지서를 동봉하여 등기우편으로 발송 - 납부기한은 「농수산물 원산지 표시 등에 관한 법률 시행령」 제5조의2제3항에 따라 송달된 날부터 30일 * [별지 제12호서식] 처분통지서, 「국고금 관리법 시행규칙」 제10조 납입고지서 ⑨ 과징금 부과 처분을 완료한 경우 그 결과를 시스템에 입력 - 부과 처분 완료는 시스템 “부과등록(징수관)”란에 입력 - 과징금 징수가 완료되면 시스템 “징수등록(징수관)”란에 입력
6. 이의제기 처리절차 <지원> - 원산지담당 -	⑩ 과징금 부과 처분에 대한 이의제기 방법 및 기한 - 처분된 자는 처분을 알게 된 날부터 90일 이내에 행정심판/행정소송 가능 * 행정심판: 행정청 또는 중앙행정심판위원회 / 행정소송: 행정처 소재 관할 지방행정법원 * 처분된 자에게 송달된 날의 익일부터 기산되며, 말일이 토요일·공휴일인 경우 그 익일로 만료됨 ⑪ 이의제기 서류 처리 - 행정심판청구서를 접수하거나 송부 받으면 10일 이내에 청구서와 답변서를 위원회와 농림축산식품부(본원 경유)에 동시 제출 * 해당 지원은 농림축산식품부(농축산위생품질팀)와 본원(운영지원과, 원산지관리과)으로 공문 제출(운영지원과는 시스템으로 중앙행정심판위원회에 제출) - 지원장은 필요 시 자문 변호사를 위촉하여 행정심판 또는 행정소송에 대응 ※ 이의제기 처리절차 관련 법령: 「행정심판법」, 「행정소송법」 적용